

1003458-09.2022.8.26.0011

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Cláudia Thome Toni

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XI - Pinheiros

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 26/12/2022

... do autor, e ele só informou sobre o roubo do celular após a realização das transações. Aduz ainda que as operações são legítimas, pois somente o autor possuía os dados do cartão para realização das transações aqui discutidas.

O Banco Santander confirma que realizou o estorno de valores logo após ter ciência do roubo do celular do autor e o bloqueio e cancelamento do cartão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XI - Pinheiros

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Jericó s/nº, São Paulo-SP - cep 05435-040

SENTENÇA

Processo nº:

1003458-09.2022.8.26.0011

Requerente:

Felipe Jonata da Silva Barreira

Requerido:

Banco Original S/A e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudia Thome Toni

Vistos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da lei 9099/95.

DECIDO.

Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois não se pode aplicar o rigor do CPC aos processos em curso perante o Juizado.

Afasto ainda a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pelos réus Banco Santander e PicPay, pois, ao participarem da relação de consumo em questão, eles podem ser responsabilizados por eventuais consequências causadas ao consumidor, conforme reza o art. 7º, parágrafo único do CDC.

No tocante a perda do objeto, invocada pelo PicPay, como ha apenas a reprodução de tela de seu sistema com o cancelamento do boleto e considerando que o autor não confirma tal providencia, razoável que se enfrente o mérito.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

O autor alega que foi vitima de assalto e que seu celular foi roubado, tendo avisado o Banco Original e solicitado o bloqueio dos seus cartões imediatamente, através do protocolo informado na inicial. Contudo, transações que desconhece forma feitas no valor total de R\$3.075,77, com seus cartões de final 0019 e 0035.

Aduz ainda que foi estornada parte do valor das operações, restando o saldo remanescente de R\$1.382,87, além da cobrança pela corré PicPay no valor de R\$387,93, referente ao cancelamento da operadora de cartão, conforme emenda à inicial (fls. 53/55). Assim, requer a concessão de tutela de urgência para

abstenção de cobrança e para que não haja protesto e nem apontamento nos órgãos restritivos, além da declaração de inexigibilidade das cobranças e a indenização por dano moral.

Em contestação, o réu Banco Original confirmou que realizou o estorno das compras realizadas na função débito, por mera liberalidade. Alega que as operações realizadas na função crédito foram feitas por aproximação com o uso do celular do autor, e ele só informou sobre o roubo do celular após a realização das transações. Aduz ainda que as operações são legítimas, pois somente o autor possuía os dados do cartão para realização das transações aqui discutidas.

O Banco Santander confirma que realizou o estorno de valores logo após ter ciência do roubo do celular do autor e o bloqueio e cancelamento do cartão, requerendo a exclusão de sua responsabilidade, alegando que as operações em questão somente foram realizadas por culpa do autor ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC).

A corré PicPay, alega que as operações foram realizadas mediante uso de senha pessoal do usuário, requerendo também o afastamento de sua responsabilidade.

Informa que já foi realizado a exclusão da cobrança em desfavor do autor, conforme documento de fls. 383, requerendo o reconhecimento da perda do objeto.

Na verdade, inicial descreve golpe bastante conhecido na atualidade e que tem sido praticado com frequência na cidade de São Paulo, consumado com sucesso, na maior parte dos casos, em razão da falta de segurança do sistema das instituições bancárias.

Ademais, não foram trazidas aos autos provas que contrariassem o modus operandi dos criminosos descrito na inicial, o que nos permite concluir que os fatos se desenrolaram como ali mencionado, sendo inviável aceitar a afirmação de que o autor concorreu para o evento de alguma forma.

Acrescento que os réus não demonstraram nos autos que o autor costumava realizar transações dessa natureza, o que também confirma a nossa conclusão a respeito da verossimilhança do que consta da inicial.

Nestes termos, não há dúvidas de que os réus falharam quanto às providências que lhe cabiam tomar para garantir a segurança do seu cliente, concorrendo para a prática do crime do qual ele foi vítima.

Na verdade, tal constatação nos demonstra que o sistema oferecido pelos réus no mercado é inseguro e ineficaz e não traz as qualidades divulgadas por elas quando o disponibilizam a toda sociedade.

Vale lembrar que nos termos do art. 14, §3º do CDC, cabia aos fornecedores demonstrarem em juízo as excludentes de responsabilidade neste caso.

Há de se ressaltar que a responsabilidade dos réus é objetiva e que se origina da própria atividade de risco que ele exerce no mercado.

Isto significa que, se há estelionatários, os réus devem se preparar para impedir a sua atuação. Portanto, se eles se omitem em relação às providências cabíveis para evitar fraudes nas operações que realizam, revelam-nos a falha do seu sistema (art. 14, CDC).

Ademais, a sua omissão permite-nos concluir que não há de se falar em culpa exclusiva do terceiro ou da vítima nestes casos, já que os réus concorreram, de alguma forma, para que a fraude em questão ocorresse.

Nestes termos, os débitos em questão serão declarados inexigíveis, devendo o réu Banco Original realizar o respectivo estorno, com a confirmação da tutela deferida.

Em relação à cobrança realizada pela PicPay, em razão da não confirmação do boleto por ela emitido em réplica, razoável que se declare inexigível o importe de R\$387,93, em razão da fraude aqui reconhecida, para que se impeça a sua exigência. Quanto ao Banco Santander, segundo a emenda de fls. 53/55, já houve o estorno de valores, por isso nada a decidir a respeito, restando apenas a análise da indenização por danos morais.

Denoto que o pleito de natureza indenizatoria requerido pelo autor é incabível nesse caso.

Na verdade, transtornos da vida cotidiana não ensejam a indenização pretendida, sobretudo quando deles não decorrem consequências graves.

Ademais, como não houve apontamento desabonador, pois o aviso de fls. 76 não basta para confirmar a restrição, não verifico lesão a honra ou a imagem neste caso que

permitisse o deferimento do pedido, por isso entendo por bem nega-lo.
No mais, relevante que se faça menção à jurisprudência de nossos Tribunais Superiores para confirmar nosso entendimento no tocante à impossibilidade de reconhecimento da indenização por danos morais em situações corriqueiras da vida moderna e que não geram consequências graves ou abalos psicológicos relevantes, merecedores de reparo.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA - VÍCIOS NA AVENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior permeia-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, porquanto considerado como hipótese de dissabor do cotidiano, razão pela qual o entendimento perfilhado pela Corte de origem se coaduna com o posicionamento adotado por esta Casa. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. AgRg no REsp 1408540, REsp 1129881/RJ, REsp 876.527/RJ,. 2. Ainda assim, a Corte Estadual com base na análise acurada dos autos concluiu que o caso vertente afasta-se de hipótese extraordinária autorizadora à indenização por danos extramateriais, derruir o entendimento exarado implicaria no revolvimento das matéria fática e probatória da demanda, o que incide no óbice da Súmula 7/STJ, em ambas alíneas. 3. Agravo regimental desprovido. AgRg no AREsp 362136 / SP". (STJ - 4ª Turma - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0202584-7, Rel. Ministro MARCO BUZZI - j. 13/03/2016 - DJE 14/03/2016). No mais, ressalto que as demais questões aduzidas pelas partes em tese não podem infirmar a presente decisão, por isso resta sua análise prejudicada.

No mais, ressalto que as demais questões aduzidas pelas partes em tese não podem infirmar a presente decisão, por isso resta sua análise prejudicada.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação e, em razão da fraude aqui reconhecida, declaro inexigível o saldo remanescente no valor de R\$1.382,87, inclusive no tocante a eventual multa e encargos, além do valor de R\$387,93, condenando respectivamente o Banco Original S/A a realizar o estorno definitivo do primeiro, em 15 dias do transito em julgado, sob pena de multa que fixo no mesmo valor, tornando definitiva a tutela de fls. 47, e a empresa PicPay a se abster de cobrar do autor o boleto no montante de R\$387,93, sob pena de multa que fixo no mesmo valor que eventualmente lhe for cobrado apos a sentença e de formalizar apontamento desabonador, sob pena de multa de R\$1.000,00 por cada restrição feita também apos essa sentença, ate o limite de R\$5.000,00.

Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9099/95.

Retifico o valor da causa para o importe de R\$31.770,80, pois o valor da indenização deve ser somado aos debitos, cuja inexigibilidade se requer nesses autos.

As partes poderão interpor recurso inominado contra esta sentença, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado, mediante o pagamento do preparo recursal, na forma do art. 42 da Lei Federal 9.099/95 e do art. 4º. da Lei Estadual nº 11.608/2003, no valor de R\$388,53 (artigo 4º, inciso II, Lei 11.608/2003, alterada pela Lei 15.855/2015), que deverá ser acrescido ainda da soma do valor das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, etc), por meio da guia FEDTJ, conforme Comunicado CG nº 1530/2021, sob pena de deserção, dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno em razão do Provimento CSM 2195/2014.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA